

플랫폼 과세에서 직접투자 의무로 : 독일 「미디어 투자 의무화법」의 도입 배경과 정책적 함의

장성준
디지털산업정책연구소 객원 전문위원, 언론학박사, 정치학박사

목차

- 1 서론
- 2 플랫폼 과세의 시도와 구조적 한계
- 3 「미디어 투자 의무화법」의 구조와 이행 체계
- 4 독일 사례의 정책적 함의

요약

독일은 플랫폼 사업자의 시장 수익을 자국 미디어 산업에 환원하고자 플랫폼 연대세와 OECD/G20 2개 필라 체계를 추진했으나, 통상법·헌법상 한계로 '환원의 공백'을 메우지 못했다. 이에 독일 정부는 조세 대신 AVMSD 제13조 제2항에 근거해 미디어 서비스 제공자에게 순매출 일정 비율을 유럽 시청각 저작물에 투자하도록 강제하는 「미디어 투자 의무화법」을 추진 중이다. 이 법안은 쿼터, 권리 환원, 개방조항으로 플랫폼 수익을 독립제작 생태계에 환원하는 구조를 갖춰, 유사한 문제를 겪는 한국 미디어 정책에 구체적 시사점을 준다.

1. 서론

디지털 네트워크 기술의 고도화와 광대역 통신망의 보편적 보급, 이를 기반으로 한 플랫폼 사업자와 비선형 콘텐츠 서비스 사업자의 등장은 시청각 미디어 콘텐츠의 생산과 유통, 소비 구조를 근본적으로 변화시켰다. 전통적 선형 미디어의 이용 감소가 지속적으로 이어진 반면, 이용자가 원하는 시간과 장소에서 개인화된 콘텐츠를 소비하는 주문형 비디오(Video on Demand, 이하 VoD) 서비스가 미디어 생태계의 핵심 유통망으로 자리 잡았다. 넷플릭스와 아마존 프라임 비디오, 디즈니플러스 등의 글로벌 스트리밍 플랫폼은 국경을 초월하는 디지털 전송망을 통해 전 세계 이용자들에게 콘텐츠를 빠르게 제공하고 각 지역의 이용자로부터 정기 구독료 및 디지털 광고 수익을 확보하면서 이익을 창출하고 있다. 하지만 이들의 사업이 확장되면서 이들이 거두는 상업적 수익이 해당 국가의 저널리즘과 문화산업, 나아가 콘텐츠 제작에 환원되고 있는지에 대한 비판은 지속적으로 제기되어 왔다. 플랫폼 사업자와 대형 미디어 사업자의 시장지배력은 확대되는 반면, 현지 독립제작사나 미디어 산업에 귀속되는 제작 기회와 지식재산권은 구조적으로 축소되는 비대칭성이 심화되었기 때문이다.

유럽에서 최대 규모의 미디어 시장을 보유하고 있는 독일 역시 이러한 플랫폼 경제의 구조적 불균형 상황에 있었다. 2019년 약 1,500만 명이었던 구독형 주문형 비디오 서비스 가입자 수는 2024년 2,210만 명까지 증가하면서 스트리밍 서비스의 지배력이 강해졌다. 그럼에도 불구하고 글로벌 플랫폼의 유럽 내 콘텐츠 제작 투자는 세제 혜택과 언어적 접근성이 높은 일부 국가에 편중되는 양상을 보였다. 특히 플랫폼이 제작비를 부담하는 대신 저작권을 독점하는 ‘바이아웃’(Buy-out) 관행은 콘텐츠 제작사의 2차 유통 수익 확보와 자체 지적재산권 라이브러리 구축을 어렵게 만들었다.

이러한 위기에 대응하고자 2025년 5월 출범한 독일 CDU/CSU(기민당/기사당 연합)와 SPD(사회민주당)의 ‘흑-적 연정’(Schwarz-rote Koalition)은 연정 협약에 근거하여 대형 온라인 플랫폼의 광고 수익에 부담금을 부과하는 ‘플랫폼 연대세’(Plattform-Soli) 도입을 추진했다. 플랫폼 연대세는 디지털 거대 플랫폼에게 세금을 징수하여 독일의 저널리즘과 문화산업 분야를 지원하려는 목적세적 성격의 구상이었다. 그러나 입법 논의 과정에서 국내법, 유럽연합법 및 국제통상법과의 합치 여부가 문제되었다. 나아가

유럽 시장을 지배하는 미국계 대형 다국적 미디어 기업에 부담이 집중된다는 점에서 통상 분쟁의 여지가 있었다. 외부적으로 2025년 8월 체결된 미국과 유럽연합 간 「상호 호혜적이고 공정하며 균형 잡힌 무역 협정 프레임워크에 관한 미국-유럽연합 공동성명」(Joint Statement on a United States-European Union framework on an agreement on reciprocal, fair and balanced trade: 이하 터베리 협정)에서 일방적 디지털 조세를 무역 장벽으로 규정함에 따라 플랫폼 연대세의 도입은 더욱 어려워졌다.

다자주의 조세 규범인 OECD/G20의 「경제의 디지털화에 따른 조세 쟁점 해결을 위한 OECD/G20의 2개 필라 체계」(OECD/G20 Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy: 이하 2개 필라 체계) 역시 미디어 생태계의 재투자 공백을 메우지 못했다. 글로벌 최저한세(15%)를 도입한 필라-2는 독일이 2023년 「최저한세법」(Mindeststeuergesetz; MinStG)을 제정하여 자국에 도입했지만 디지털 과세권의 실질적 재배분을 목표로 하는 필라-1은 다자조약 비준의 난항으로 지연되고 있다. 또한 2개 필라 체계는 조세권에 대한 논의일 뿐, 그 세수가 특정 문화산업이나 독립 제작시장으로 직접 연계되어 환원될 수 있는 법적 연결고리가 결여되어 있다. 이에 독일 미디어 산업의 재투자 공백은 현재까지 마련된 정책으로는 메워지지 못했다. 이러한 이중의 제약 속에서 독일 연방정부는 조세 정책적 접근을 우회하여 유럽연합 「시청각 미디어 서비스 지침」(Audiovisual Media Services Directive: 이하 AVMSD) 제13조 제2항에 근거한 문화 정책적 직접 규제로 정책 패러다임을 전면 전환했다. 2026년 5월 독일 연방정부가 마련하고 입법을 위해 최종 검토되고 있는 「미디어 투자 의무화법」(Medieninvestitionsverpflichtungsgesetz)이 바로 그것이다.

본 연구는 디지털 플랫폼 규제의 중심축이 ‘직접 과세’에서 ‘문화산업 진흥을 위한 직접투자 의무’로 재편되는 독일의 정책 전환 과정을 정책적, 제도적 관점에서 분석하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 2장에서는 플랫폼 연대세와 OECD/G20의 2개 필라 체제를 살펴보고 이어서 3장은 「미디어 투자 의무화법」의 법적 구조와 주요 내용을 다룬다. 마지막으로 4장에서는 독일의 이러한 입법 시도가 한국의 미디어 정책 수립에 던지는 함의를 제시하고자 한다.

2. 플랫폼 과세의 시도와 구조적 한계

1) 플랫폼 연대세 추진 배경과 법적 한계

2025년 5월, 새롭게 출범한 독일의 흑-적 연정은 일명 플랫폼 연대세 도입을 정책 과제로 삼고 구체적 논의를 시작했다. 플랫폼 연대세 개념은 연방정부 수립을 위해 CDU/CSU와 SPD가 체결한 ‘연정 협약서’(Koalitionsvertrag)에서 다뤄진 ‘미디어 콘텐츠를 이용하는 온라인 플랫폼에 대한 부과금’(3913항, Abgabe für Online-Plattformen, die Medieninhalte nutzen)에 근거한 것으로서 다국적 대형 플랫폼이 독일 내에서 광고를 집행하면서 얻는 수익에 대해 일부 세금을 징수하겠다는 내용이었다(CDU/CSU, SPD, 2025). 이와 관련해 볼프람 바이머(Wolfram Weimer) 독일 연방 정부 총리실 산하 문화·미디어 특임관(Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien: 이하 연방 문화·미디어부)도 플랫폼 연대세 입법을 준비할 것이라 밝히기도 했다(RP Online, 2025, 06.12).

독일 내부에서 플랫폼 연대세 도입이 계획되던 시기엔 외부적 문제도 부각되기 시작했다. 미국이 관세를 주요한 통상 수단으로 활용하면서 전 세계적으로 무역 갈등을 확대한 시기였다. 당시 미국의 관세 정책은 단순한 상품 무역의 불균형 조정에 그치지 않고 미국 기업의 해외 시장 활동에 영향을 미치는 외국의 조세 및 규제정책까지 통상 분쟁으로 포섭했다(산업통상자원부, 2026). 유럽 디지털 플랫폼 시장에선 미국계 기업의 시장점유율이 높았기에 플랫폼의 매출이나 이용자 규모를 기준으로 구상한 유럽 국가들의 디지털세의 부담은 실제로 미국 기업에 집중될 수밖에 없었다. 이에 따라 디지털 조세와 플랫폼 규제는 각국의 독자적인 산업·문화정책을 넘어서 미국 기업의 시장 접근과 경쟁에 영향을 미치는 무역장벽의 문제로 다뤄졌다.

독일의 플랫폼 연대세 도입도 같은 맥락에서 통상법적 쟁점을 발생시켰다. 해당 쟁점으로는 첫째, 해당 조치가 미국계 플랫폼 사업자에게 집중적인 부담을 부과하는지 여부 둘째, 플랫폼 연대세가 미국 기업의 독일 시장 접근을 제한하는 차별적 조치로서 영향을 미칠 것에 관한 문제 셋째, 독일의 독자적인 디지털세 징수가 유럽연합의 공동 통상 정책 및 대미 통상 관계와 충돌하는가에 대한 판단 등이다. 즉, 플랫폼 연대세는 구상 초기 독일의 언론·문화산업 지원 정책을 위한 기금 마련을 위해 검토되었지만, 미국의 관세

정책 및 통상 정책과 맞물리면서 유럽연합과 미국 간 통상 관계의 이슈에 포함된 것이다.

한편, 독일 연방정부의 플랫폼 연대세 도입 계획은 연방의회 차원에서도 쟁점들이 제시되었다. 대표적으로 ‘동맹 90/녹색당’(Bündnis 90/Die Grünen)의 교섭단체(Fraktion)가 연방정부에 제출한 「디지털 플랫폼의 시장지배력에 근거한 플랫폼 연대세 도입 계획」(Pläne der Bundesregierung zur Einführung eines sogenannten Plattform-Soli vor dem Hintergrund der Marktmacht digitaler Plattformen)에 관한 질의서가 있다. 17개의 질문으로 구성된 이 질의서는 플랫폼 연대세 계획과 관련하여 ① 세금 부과 대상 ② 세금 성격 ③ 세율과 과세표준 ④ 징수한 재원 용처 ⑤ 유럽연합 및 국제 통상 규범 부합 여부 ⑥ 도입 실패 대응 방안 등의 내용을 다뤘다. 연방정부는 이에 대해 온라인 플랫폼의 정의나 세금의 법적 형태, 부담률, 과세표준, 적용 하한선, 예상 세입, 재원 사용처 및 EU법상 적합성을 모두 검토 중이라고 답변하는 데 그쳤다(Deutscher Bundestag, 2025a; 2025b).

독일 연방정부의 플랫폼 연대세 도입 계획은 2025년 8월, 톰베리 협정이 채택되면서 새로운 국면을 맞이한다. 미국과 유럽연합의 통상마찰을 완화하기 위한 목적으로 체결된 이 협정에서 일방적인 디지털 조세나 규제적 조치에 대한 정책 조율과 협의가 포함되었기 때문이다(European Commission, 2025). 이에 당시 독일이 플랫폼 연대세를 도입하려면 해당 조치가 사실상 미국 기업을 차별하는가와 이들의 시장 접근을 제한하는가의 문제에 관하여 유럽연합과 미국이 합의한 통상적 의무와 충돌하는지 검토해야 했다.

플랫폼 연대세는 독일 자국법과 유럽연합법에서도 제한이 있었다. 우선 플랫폼 연대세를 법제화하기 위해선 그 법적 성격을 확정해야 했다. 연대세(Solidaritätszuschlag)는 헌법상 ‘추가부과금’(Ergänzungsabgabe)으로서 연방 일반 재원에 귀속되는 세금이다(장성준, 2025, 10). 이를 일반 조세로 설계하면 조세법률주의에 따라 납세의무자와 과세대상, 과세표준 및 세율을 법률에 명확히 규정해야 했다. 반대로 특정 목적을 위해 부과되는 ‘특별부담금/분담금’(Sonderabgabe/Sonderbeitrag) 혹은 ‘목적부담금’(Zweckabgabe) 등으로 이를 징수할 땐 부담자 집단과 재원 사용 목적 사이에 특별한 집단적 관련성이 충족되어야 했다. 그렇기에 플랫폼 사업자가 저널리즘·문화 산업 분야로부터 직접적인 경제적 이익을 얻거나 해당 산업에 특별한 비용을 발생시킨다

는 점이 입증되지 않으면 플랫폼 연대세의 헌법적 정당화가 어려웠다. 또한 새로운 세수 재원을 언론사나 콘텐츠 제작사에 배분하고자 하면 그 기준에 따라 특정 사업자에게 선택적으로 경제적 이익을 제공하는 결과가 발생할 여지가 있어 이는 유럽연합의 국가보조금 규정(EU-Beihilferecht)과 합치되는지도 검토해야 했다. 이 외에도 국제통상법에 따른 외국 플랫폼 사업자에 대한 비차별 원칙을 위배할 가능성도 존재했다. 결국 2025년 독일 연방정부가 준비하던 플랫폼 연대세는 자국법, 유럽연합법, 국제통상법 및 새롭게 체결된 터베리 협정 등의 요인이 맞물리면서 도입에 이르지 못했다.

2) OECD/G20 2개 필라 체계와 ‘환원의 공백’

글로벌 플랫폼과 온라인 스트리밍 사업자 등으로 확대되는 디지털 경제구조는 물리적 시설이나 고정사업장으로 과세하던 조세체계의 한계를 드러내고 있다. 현지에 지점이나 생산 시설을 설치하지 않고도 네트워크를 이용해 서비스 제공이 가능해졌고 광고와 구독료 등으로 수익 창출이 이뤄지고 있기 때문이다. 이 변화는 시장 소재지와 과세권 사이의 불일치를 심화시켰다. 특히 다국적 기업이 무형자산과 지식재산권으로 얻은 이익을 계열사 간 거래로 저세율 국가로 이전하는 ‘세원 잠식과 소득 이전’(Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) 현상이 확대되면서 수익 지역과 과세 지역의 불일치에 따른 문제가 나타나게 된다(OECD, 2015). 이에 프랑스와 영국, 이탈리아 등 국가들은 시장소재국과 과세권 불일치에 따른 제도적 불평등에 대응하기 위해 자국 내 디지털세를 도입하게 된다. 그러나 이 조치는 국가별 과세표준과 세율 차이를 확대하고 동일한 소득에 대한 중복과세 및 조세 분쟁의 위험을 높였다.

OECD와 G20은 디지털 경제구조의 특수성을 고려하고 국가별 조치 도입에 따른 다자주의 조세 질서 붕괴를 막기 위해 포괄적 국제조세 개혁안으로 2개 필라 체계를 마련하게 된다(OECD, 2021). 필라-1은 물리적 사업장 유무와 관계없이 일정 규모 이상의 다국적 기업이 활동하는 시장국가에 과세권을 배분하는 제도며, 필라-2는 국가 간 유해 조세 경쟁과 다국적 기업의 조세 회피처 활용을 근본적으로 차단하기 위해 연간 연결 매출액 7억 5,000만 유로 이상의 다국적 기업에게 최소 15%의 실효세율(Effective Tax Rate)에 이르도록 추가세액을 부과하는 제도다. 전자는 시장국가에 대한 과세권 재배분을 목적으로 하고, 후자는 다국적 기업의 최저한세를 확보하여 국가 간 조세 경쟁을 완화

하는 데 중점을 둔다(OECD, 2021; OECD, 2022). 그렇기에 필라-1과 필라-2는 디지털 경제에서 발생한 국제조세 문제에 대응하는 장치지만 그 규율 목적과 작동 방식은 서로 다르다.

필라-2는 유럽연합이 2022년에 채택한 「유럽연합 내 다국적 기업 및 대규모 국내 기업의 글로벌 최저한세 수준 보장에 관한 지침」(Council Directive (EU) 2022/2523 of 14 December 2022 on ensuring a global minimum level of taxation for multinational enterprise groups and large-scale domestic groups in the Union)에 따라 2023년 말까지 회원국의 국내법에 반영하도록 요구했다(European Parliament & Council of the European Union, 2022). 독일 역시 2023년 최저한세법을 제정, 일정 규모 이상의 다국적 기업에 대해 국가별 실효세율을 계산하여 15%에 미달하는 경우 추가세금을 부과하는 체계를 마련하게 된다(Bundesministerium der Justiz, 2023). 이와 다르게 필라-1은 개별 국가의 디지털세를 대체하고 국제적으로 통일된 과세권 배분을 확립하려는 제도였지만 다자협약의 서명과 비준이 완료되지 않으면 실제 시행이 어렵다. 무엇보다 미국은 필라-1이 자국의 기술기업에 부담을 집중시키고 미국의 세원을 해외로 이전할 가능성에 민감하게 반응한 것도 문제였다. 이와 같은 국제 통상적, 정치적, 제도적 이견과 갈등은 결국 필라-1의 발효를 지연시키는 요인으로 작용했다.

2개 필라 체계 중심의 세제 개편은 조세 원칙을 현대 상황에 맞게 조정한다는 의의가 있지만 국제조세의 구조적 한계와 공공 재정 운용 원칙에 기인한 문제가 발생한다. 예를 들어 독일의 경우 2개 필라 체계가 합의되어 추가 세수를 확보하더라도 그 세수는 원칙적으로 일반 조세 수입으로 국고에 귀속된다. 일반 조세 수입은 특정 산업의 육성이나 보호를 위한 목적세로 자동 연계되지 않으므로, 저널리즘 인프라나 영화·시리즈 등의 제작 현장으로 환원된다는 보장이 없다. 이러한 제도적 괴리는 환원의 공백으로 이어졌다. 글로벌 플랫폼은 이용자와 광고주를 기반으로 이익을 얻지만, 콘텐츠 제작에 필요한 비용과 위험을 전적으로 부담하지 않는다. 이와 비교하여 전통 방송사와 독립제작사는 광고 수익 감소와 제작비 상승, 지식재산권의 플랫폼 종속 및 협상력 약화에 직면한다. 나아가 플랫폼이 콘텐츠 유통과 이용자 접근을 장악할수록 콘텐츠 생산자는 플랫폼의 계약 조건과 수익 배분 구조에 의존하게 된다. 따라서 필라-1과 필라-2를 통해 추가 세수가 확보되더라도 이를 콘텐츠산업 지원으로 연결하기 위해서는 별도의 재정정책이나 산업정

책이 필요하다. 이는 조세 수입이 일반회계에 편입되어 특정 산업으로의 환원을 법적으로 담보하지 않는 재정 운용 원칙에서 비롯된다.

독일의 플랫폼 연대세는 이 공백을 보완하기 위한 시도였으나 구상과 설계 과정에서 한계가 노출되어 시행까지 이르지 못했다. 또한 국제조세 체계를 통한 세수 확보의 지연과 일반 조세가 갖는 목적 구속성의 결여로 인해 ‘2개 필라 체계’도 디지털 플랫폼의 경제적 과실을 국내 미디어 및 시청각 생태계로 직접 환원하는 데 제약이 있다. 이에 독일 연방정부는 2026년 5월, 독일 내 순매출을 기준으로 스트리밍 서비스 제공자에게 유럽 및 독일어권 시청각 저작물에 대한 투자를 의무화하는 「미디어 투자 의무화법」 정부안을 의결하고 연방의회와 연방참사원의 심의 절차에 들어갔다. 국제조세를 통한 직접적인 문화산업 환원이 어려운 상황에서 독일 정부는 플랫폼의 직접투자 의무를 통해 그 공백을 보완하려는 입법방식으로 「미디어 투자 의무화법」을 제안하였다.

3. 「미디어 투자 의무화법」의 구조와 이행 체계

1) 법안의 목적과 적용 대상¹⁾

독일 연방정부가 제안한 「미디어 투자 의무화법」은 일반 조세를 부과하는 방식이 아니라 일정한 미디어 서비스 제공자에게 유럽 시청각 저작물에 대한 직접투자를 요구하는 행위 규제적 성격을 갖는다. 구체적으로 독일 시장에서 활동하는 미디어 서비스 제공자에게 유럽 시청각 저작물의 제작과 권리 취득에 투자할 의무를 부과하는 것으로서, 독일 시청자 시장에서 경제적 이익을 얻는 사업자가 유럽 작품과 독일의 제작 거점에 적절하게 기여하는 것이 목적이다. 이를 위해 독일 연방정부는 유럽연합의 AVMSD 제13조 제2항이 회원국에 부여한 직접투자 의무 부과 권한을 국내법으로 수용하여 플랫폼 사업자가 독일 시장에서 거둔 경제적 성과의 일정 비율을 유럽 및 독일 시청각 저작물 제작에 직접 환원토록 강제하는 입법을 추진하게 된다.

「미디어 투자 의무화법」의 근거가 되는 AVMSD 제13조 제2항은 회원국이 자국

1) 이 장의 내용은 Bundesregierung (2026)으로 구성하였음

의 관할권에 속하거나 자국 이용자를 대상으로 서비스를 제공하는 미디어 서비스 제공자에게 유럽 작품의 제작 및 접근성에 기여하도록 요구할 수 있다고 규정한다(European Parliament & Council of the European Union, 2018). 하지만 이 법안의 목적은 독일 작품만을 보호하는 데 있지 않다. 제출된 내용에 따르면 기본적인 투자 대상은 ‘유럽 시청각 저작물’이며, 그 틀에서 독일어 원작, 신규 작품 및 독립제작사의 작품에 대한 하위 비율을 설정하고 있다. 이 같은 구성은 독일의 문화적 특성을 고려하면서도 유럽연합 역내 문화 다양성과 시청각 산업 발전을 촉진하는 의미로서 해석된다. 또한 「미디어 투자 의무화법」은 징수된 자금을 국고로 귀속시키지 않고 사업자가 직접 제작에 자금을 지출하도록 규정함으로써 조세법적 마찰과 유럽연합의 보조금 규정 승인을 요청해야 하는 상황을 피했다.

이 법안의 규제 대상은 독일 내에서 시청각 미디어 서비스를 제공하는 모든 사업자로 상업 미디어 및 플랫폼 서비스만이 아니라 공영 미디어 사업자까지 포괄한다. 이는 국경을 넘어 제공되는 디지털 서비스의 특성을 반영한 것으로 사업자의 소재지를 기준으로 하면 규제의 실효성을 확보하기 어렵기 때문이다. 법안에서 ‘미디어 서비스 제공자’(Mediendiensteanbieter)로 정의되는 미디어 사업자는 ‘시청각 콘텐츠의 선택에 대해 편집상 책임을 지며 서비스에서 제공되는 작품의 구성과 배열을 결정하는 주체’다(제2조 제1항). 따라서 단순한 전송 및 호스팅 기능만 수행하는 사업자는 원칙적으로 적용 대상에서 제외될 수 있으나 개별 서비스의 법적 성격은 구체적인 운영 방식에 따라 판단된다. 그리고 특정 서비스가 독일 시장을 지향하는지를 판단하는 기준(제1조)은 ① 서비스의 주요 인터페이스 및 메인 언어가 독일어로 제공되는가 ② 광고/프로모션 등의 상업 커뮤니케이션이 독일 내 소비자를 목표로 집행되는가 ③ 제공되는 콘텐츠 구성이 독일 거주 이용자의 수요에 맞추어 기획되었는가 등의 조건이다.

한편, 과도한 시장 진입 장벽을 방지하고 소규모 혹은 신생 사업자의 혁신을 저해하지 않기 위해 ① 연간 순매출액이 1,000만 유로 미만 ② 전체 제공되는 콘텐츠 중에서 시청각 저작물 비중이 2% 미만인 경우 투자 의무가 면제된다(제5조 제1항). 또한 신규 진입 사업자의 경우 독일 시장 진출 후 25개월이 시작되는 시점부터 투자 의무를 지도록 유예 기간을 둔다(제3조 제5항). 아울러 특정 언어권, 특정 문화 공동체, 또는 일본 애니메이션과 같이 전문화된 틈새 장르를 제공하는 특수 서비스의 경우 법정 투자 의무를

기계적으로 부과할 경우 서비스의 정체성이 훼손될 가능성을 고려하여 ‘연방 영화진흥청’(Filmförderungsanstalt: 이하 FFA)의 심사와 연방 문화·미디어부의 승인으로 의무 감면 또는 면제를 받는 제도적 예외를 마련했다(제5조 제2항).

「미디어 투자 의무화법」의 주요 대상인 상업 사업자의 재투자 규모는 2년 전 사업 연도에 독일에서 창출한 연간 순매출액(Nettoumsatz)의 최소 8%(제3조 제2항). 산정에 포함되는 순매출은 정기 구독료, 개별 결제, 광고 및 협찬 수익에서 할인과 장려금/부가가치세를 공제한 순수 영업 수익이다(제2조 제6항). 만약 아마존 프라임과 같이 전자상거래와 음악 서비스를 동시에 제공하는 복합 상품에 해당할 때에는 회계기준에 따라 비디오 스트리밍 서비스에 귀속되는 매출만을 분리 산정한다. 이 밖에 서비스 내 제3자 채널을 운영하는 경우(예: 아마존 프라임 비디오에서 제공되는 공영 미디어사의 유료 콘텐츠)에도 단순 유통 대행을 제외한 실질적 수익 분배금만 순매출에 합산하도록 했다(제11조). 아울러 정책적 취지에 부합하지 않는 당일 시사 보도·스포츠 중계·디지털 게임·성인 콘텐츠 매출과 미디어 서비스 제공자 내부 전속 인력과 설비로만 제작된 순수 자체 콘텐츠에 귀속되는 매출과 비용도 제외함으로써 실질적으로 외부 제작시장과 유럽 시청각 산업에 대한 추가적 자금 유입을 유도한다(제3조 제4항).

공영 미디어 사업자는 공공 기금인 방송분담금(Rundfunkbeitrag)으로 재원을 충당하기에 상업 미디어 서비스 제공자와 동일한 기준을 적용하기 어렵다. 이에 「미디어 투자 의무화법」 제안에선 공영방송의 경우 순매출이 아닌 2년 전 사업 연도 기준 공영방송 온라인 서비스를 통해 유통된 시청각 콘텐츠의 실제 제작비 및 외부 라이선스 취득비용을 의미하는 ‘공영방송 온라인 서비스의 콘텐츠 운영 및 공급 비용’(Programmkosten)²이라는 산정 지표를 도입하여 투자 의무를 부여한다(제12조 제1항). 하지만 선형 방송과 온라인에 공통으로 투입된 콘텐츠 비용을 명확히 구분하기 어려운 사업자는 전년도 전체 시청 시간 중 온라인으로 시청된 시간 비율에 따라 배분하여 산출해야 한다(제12조 제2항). 또한 ARD와 같이 여러 지역 공영방송사가 공동 온라인 서비스를 운영하는 사례에선

2) 독일 미디어법상 'Programm'은 개별 방송 프로그램이 아닌 방송 채널이나 전체 편성을 의미. 이 맥락에선 공영 미디어 사업자의 온라인 서비스를 의미하는바, 비선형 채널의 프로그램 카탈로그를 구성하고 유지하는 '콘텐츠 제작 및 라이선스 공급을 위한 총비용'으로 해석하였음.

각 방송사의 관련 프로그램 비용을 합산하여 공동으로 투자 의무를 이행토록 했다(제12조 제3항). 이는 공동 플랫폼의 운영 구조를 반영하면서도 각 방송사가 별도로 의무를 계산해야 하는 행정적 부담을 줄이기 위한 규정이다.

「미디어 투자 의무화법」의 감독기관으로는 FFA가 지정되었다(제10조). 시행 절차는 크게 네 단계다. 먼저 규제에 포함되는 미디어 서비스 제공자는 매년 7월 31일까지 독일에서 발생한 순매출(상업 사업자)/공영방송 온라인 서비스의 콘텐츠 운영 및 수급 비용(공영 사업자) 및 세부 내역(독립 공인 회계사의 감사확인서 제출 의무)을 신고하면(제14조), FFA가 제출한 서류를 검토하고(제15조) 공제 대상액을 차감(제13조에 근거)하여 매년 12월 31일까지 법정 의무 투자액을 확정하여 통지하게 된다. FFA의 확정 처분을 받은 미디어 서비스 제공자는 2년의 유예 기간 내 법정 투자를 실제 지출하고 계약을 체결하고 이행을 입증해야 한다(제16조). 그러나 사업자가 정당한 사유 없이 투자 의무를 이행하지 않거나 일부만 이행했을 때에는 FFA는 미이행 잔액의 75%에 해당하는 ‘조정부담금(Ausgleichsabgabe)’을 부과한다. 이 부담금은 과징금이 아니라 투자 의무를 이행하지 않을 때 부과되는 특별 부담금으로 사업자가 직접 투자하지 않음으로써 얻는 경제적 차이를 조정하고 법정 투자 의무의 이행을 확보하는 기능을 갖는다. 이렇게 징수된 금액은 FFA의 고유 회계로 편입된다.

2) 투자 의무의 내용과 이행 구조

「미디어 투자 의무화법」 법안은 최소 투자 의무액(8%)이 기존 제작물 라이선스 구매나 해외 콘텐츠 수급에 편중되지 않도록 투자금의 용처와 제작 주체를 구체적으로 제한한다(제4조 제1항). 쿼터를 보면 ① 법정 의무 투자액 중 최소 60%는 신규 유럽 시청각 저작물의 제작에 투입해야 하고 ② 최소 80%는 독일어를 원작 언어로 제작하는 저작물에 배당해야 하며 ③ 최소 70%는 독립제작사가 제작하는 유럽 시청각 저작물에 투자해야 한다(제4조 제1항). 이 쿼터는 상호 배타적으로 적용되는 것이 아니라 하나의 투자에 중첩 가능토록 하여 하나의 투자 행위가 복수의 문화 정책적 목표를 동시에 달성하도록 설계되었다. 이 밖에도 영화진흥법상의 홀드백 기간을 준수하는 극장 개봉 유럽 작품과 어린이를 주 대상으로 하는 유럽 시청각 저작물에 대해서는 신규 작품 쿼터 산정 시 실제 투자액의 1.5배를 인정한다. 이는 시장 실패 가능성이 상대적으로 큰 극장영화와 어

린이 대상 콘텐츠에 대한 투자를 유도하기 위한 인센티브 조항이다(제4조 제2항~제3항).

콘텐츠의 직접 제작 외에도 기존 제작 저작물의 라이선스 취득비와 시나리오 및 프로젝트 기획/개발 비용, 장애인을 위한 접근성 개선 비용, 다국어 더빙 및 자막 제작 등도 법정 투자 의무 이행으로 인정된다(제6조 제1항). 이 밖에 유럽 저작물 마케팅 및 광고비(최대 2.5%), 인력 양성비(최대 1%), 유럽 내 영화제 및 시상식 참가 지원비(최대 1%) 등 인프라 고도화를 위한 간접 비용도 제한적 한도 내에서 실적으로 인정된다. 반대로 헌법 질서에 반하는 콘텐츠, 불법 콘텐츠, 폭력 미화 콘텐츠 및 시사 보도·스포츠 중계·디지털 게임·성인 콘텐츠 등의 투자는 지출로 인정되지 않는다. 더불어 미디어 서비스 제공자가 외부 제작자와의 실질적인 협력 없이 자체적으로 제작한 순수 자체 제작물에 대한 투자도 독립 제작시장에 대한 재투자로 볼 수 없으므로 인정 대상에서 제외된다(제7조 제1항).

「미디어 투자 의무화법」 제안의 쿼터 실효성을 담보하기 위해 미디어 서비스 제공자가 계약 상대방인 제작사의 지분 또는 의결권을 25% 이상 보유하거나 해당 제작사가 계열회사인 경우와 계약상 지배적 영향력을 행사할 수 있는 경우에는 해당 제작사를 독립제작사로 보지 않는다(제2조 제5항). 독립제작사의 활성화를 위해 법안은 미디어 서비스 제공자가 독립제작사와 협력하여 집행한 투자를 해당 쿼터에 산입하려는 경우 자신이 취득하는 작품의 독점적 이용 권한을 일정 기간으로 제한하도록 했다. 즉, 독립제작사에 대한 투자 인정은 외부 제작비 지급만으로 이뤄지는 것이 아니라 의무적 권리 환원(Rechterückfall)을 통해 작품의 이용 권한을 회복하도록 권리 계약을 체결토록 한 것이다. 의무적 권리 환원은 독립제작사의 자기 부담 비율에 따라 차등 적용되어 ① 총제작비의 9% 이상 30% 이하는 최대 7년 ② 30% 초과 50% 이하엔 최대 5년 ③ 50%를 초과하는 경우 최대 3년까지 미디어 서비스 제공자가 독점 권한을 소유하게 된다.

다만, 9% 미만의 자기부담 구간에서는 단순히 제작자가 적은 금액을 부담했다는 사실만으로 제8조에 따른 보호가 발생하는 것이 아니라 제작자가 작품에 관한 핵심적 권리 또는 권리상 기여를 제공했는지가 고려된다. 여기서 말하는 권리는 저작권권이 아니라 작품의 제작·배포·방송·온라인 제공 및 후속 이용을 가능하게 하는 저작재산권상 핵심 이용권을 의미한다. 이 경우 미디어 서비스 제공자는 최대 7년까지 독점적 이용 권한을 소유하게 된다(제8조 제2항). 이용권 산정 기간은 작품의 최초 공개일부터 계산하며

시리즈는 각 시즌의 첫 회가 최초 공개된 날부터 계산한다. 한편, 제작사가 유치한 연방 기금(DFFF, GMPF), EU 기금(Creative Europe), 유럽평의회 기금(Eurimages) 등 공적 지원금은 전액 독립제작사의 자체 재정 기여분(Eigenanteil)으로 인정된다.

「미디어 투자 의무화법」의 가장 큰 특징으로 법률상 일률적으로 적용되는 규제와 별도로 시장 참여자의 자율적 협상을 유도하고 사업모델의 다양성 수용을 위한 핵심 장치인 ‘개방 조항’(Öffnungsklausel)이 도입되었다는 점이다(제9조). 미디어 서비스 제공자와 독립제작사 대표단체가 일정한 조건 아래 투자 및 권리 배분을 허용하는 이 규정의 핵심은 법정 기본 투자율인 8%보다 높은 최소 12%의 투자를 약정하는 데 있다. 약정이 체결될 경우 법률이 정한 하위 쿼터와 권리 관련 규율을 그대로 적용하는 대신에 당사자 간 협약을 통해 작품의 제작과 유통, 독점 이용권 배분에 관하여 다른 기준 설정이 가능하다. 그렇기에 12%는 모든 사업자에게 일반적으로 적용되는 투자율이 아닌 법정 규율을 협약으로 조정하는 전제 조건이다(제9조). 구체적으로 조정 가능한 항목은 ① 세부 하위 쿼터의 비율과 배분 방식(제4조) ② 인정 투자의 세부 범위 및 항목별 지출 한도(마케팅비, 인력 양성비 등)의 가중치 설정(제6조 제1항) ③ 독립제작사와의 의무적 권리 환원(Rechterückfall) 기간 및 이용권 배분 조건(제8조) ④ 2년의 법정 투자 이행 기간 내 자금의 연차별 집행 스케줄(제16조 제1항) 등이다.

개방 조항을 위해 협약의 당사자로 참여하는 독립제작사 대표단체는 ‘대표성을 갖춘 제작사 단체’(repräsentative Vereinigungen der Hersteller)로서 독일 독립제작 시장을 실질적으로 대변하는 단체여야 한다. 협약을 위해 개별 독립제작사들이 연합체를 결성하여 진행하는 협상도 허용된다. 미디어 서비스 제공자와 독립제작사 간 협약이 체결되면 행정기관은 2단계에 걸쳐 적법성 심사를 수행한다. 1단계에서 FFA는 해당 협약이 법정 요건인 최소 12% 투자 기준을 충족하는지, 협약 당사자가 실질적인 대표성을 갖는지, 그리고 양측의 이해관계를 공정하게 반영한 콘텐츠 이용권의 합의가 존재하는지를 검토한다. 2단계는 연방 문화·미디어부의 최종 법정 승인을 받는 과정이다. 이러한 협약형 유연화 정책의 장점은 법정 하위 쿼터를 적용하는 데서 발생하는 경직성이 완화된다는 점과 독일 시청각 제작 생태계로 유입되는 자본 규모가 확대된다는 데 있다. 또한 미디어 서비스 제공자는 장기 독점 이용권 확보나 자체 편성 전략에 맞춘 투자 포트폴리오 구성이 가능하다는 장점이 있다.

4. 독일 사례의 정책적 함의

독일 연방정부의 「미디어 투자 의무화법」은 글로벌 미디어 서비스 제공자가 특정 국가의 미디어 시장에서 거둔 상업적 과실을 해당 국가의 콘텐츠 제작 생태계로 직접 환원하도록 제도화했다는 점에서 정책적 의의를 지닌다. 조세를 매개로 한 기존의 규제 방식은 해당 사업자에게 부담금을 부과한 후 이를 국고에 편입시키는 구조를 취하기에 징수된 재원이 실제 콘텐츠 제작 현장이나 독립제작사로 환원되기엔 복잡한 행정절차가 필요하다. 더욱이 세금의 성격에 따라 조세 수입의 배분처가 변동될 가능성이 있으므로 미디어 서비스 제공자의 시장 수익과 미디어 산업 지원 사이의 직접적 연계를 담보하기 어렵다. 이에 반해 직접투자 의무화 제도는 투자 의무 대상 사업자에게 일정 비율의 직접투자를 강제함으로써 시장과 콘텐츠 생산 현장 사이에 제도적 연결고리를 형성하여 환원의 공백을 보완할 가능성을 갖는다.

특히 「미디어 투자 의무화법」 제안은 투자 총량 규모를 규정하는 데 그치지 않고 투자의 대상과 주체, 언어적·문화적 성격 및 지식재산권의 귀속 구조까지 규율한다는 점도 특징적이다. 나아가 독립제작사에 대한 투자를 별도로 의무화함으로써 거대 미디어 서비스 제공자와 소수의 대형 기획사 간에 자본이 독점되는 양극화를 완화하고 중소 독립제작사의 시장 진입 기회를 실질적으로 보장한다. 이러한 중점적 쿼터 설계는 독일이라는 국가의 문화적 다양성과 언어적 정체성을 수호하는 동시에 대형 미디어 서비스 제공자 중심으로 급격히 재편된 외주 제작 시장에서 독립제작사의 위치를 높이려는 의도로 해석된다. 더불어 의무적 권리 환원 제도 역시 본 법안의 핵심적 정책 수단이다. 제작비 전액을 지급했다는 명분으로 저작재산권을 영구히 매입해 온 기존 관행에서 벗어나 제작사의 자체 재정 기여에 따라 독점 이용권이 독립제작사에 복귀하도록 규정함으로써 자체 지식재산권을 확보하는 계기가 마련되기 때문이다. 이는 단순한 일회성 제작비 보조를 넘어 독일 내 제작 주체의 장기적 지속 가능성을 견인하는 구조적 안전장치로 작동할 것으로 기대된다.

이러한 장점에도 불구하고 투자 의무화 제도가 시장의 구조적 모순을 모두 해결하기는 어렵다. 우선 투자 대상에 포함된 미디어 서비스 제공자가 의무 이행에 수반되는 추가 비용을 구독료 인상이나 광고 단가 조정의 형태로 최종 이용자나 광고주에게 전가

할 위험이 있다. 또한 법정 투자 비율을 형식적으로만 이행하기 위해 규제 충족이 용이한 프로그램에 투자를 집중하게 되면 외형적 투자 총량은 증가하더라도 콘텐츠의 질적 성장이나 문화 다양성 증진으로 이어지지 못할 가능성도 존재한다. 또한 다층적인 쿼터 조항에 따라 과도한 행정적·계약적 비용 발생 우려도 있다. 특히 투자의 적격성과 권리 배분의 적정성을 엄밀하게 검증하기 위해서는 감독 기구인 FFA의 고도화된 행정 역량과 투명한 회계 감사 체계가 지속적으로 뒷받침되어야 한다.

12% 이상의 증액 투자를 전제로 한 협약형 유연화 역시 기회와 위험을 동시에 내포하고 있다. 먼저 이 제도는 법정 최저 기준을 상회하는 투자를 집행하는 사업자에게 업계 특성에 맞춘 탄력적 규율을 허용해 규제 수용성을 높이는 장점이 있다. 그러나 단체협약의 체결 과정에서 대형 미디어 서비스 제공자와 독립제작사 단체 간의 실질적 협상력 격차가 존재한다면 협약형 유연화는 사업자가 막대한 자본력을 무기로 권리 환원 기간을 임의로 연장하거나 독립제작사 보호 규정을 무력화하는 우회로로 악용될 소지가 있다. 따라서 협약의 내용과 협상 절차를 외부에 투명하게 공개하고, 감독 기구의 엄격한 적법성 심사와 사후 평가를 통해 법이 정한 최소한의 보호 기준선이 훼손되지 않도록 통제해야 한다.

독일의 이러한 입법적 시도는 글로벌 미디어 사업자와 스트리밍 플랫폼의 급성장, 그리고 레거시 미디어의 위축, 제작비 급등과 대형 미디어 서비스 제공자로의 종속이라는 유사한 위기에 직면한 한국 미디어 상황에 시사점을 제공한다. 국내 콘텐츠 제작사들이 넷플릭스 등 글로벌 OTT로부터 제작비를 조달하는 과정에서 저작권재산권과 해외 유통권을 미디어 서비스 제공자에게 폭넓게 양도하고, 후속 유통과 수익 배분에서 제한적인 지위에 머무르는 문제는 독일이 직면한 상황과 유사성을 갖기 때문이다. 따라서 한국 역시 일정 규모 이상의 국내외 미디어 사업자를 대상으로 국내 시청각 콘텐츠에 대한 직접투자 의무를 부과하는 법제화를 적극적으로 검토할 필요가 있다. 이때 단순한 투자 금액의 총량을 설정하는 데 그치지 않고 한국어 오리지널 콘텐츠, 신규 기획 개발물, 독립제작사 및 신규 제작사에 대한 세부 하위 기준을 유기적으로 연계할 필요가 있다.

다만 독일 사례 참고를 위해 고려해야 할 법적 기반 검토가 필요하다. 독일 연방정부에서 「미디어 투자 의무화법」 법안은 AVMSD 제13조 제2항 지침을 수용하여 역내 문화 다양성 증진이라는 정당성으로 규제 틀 구상이 가능했다. 반면 우리의 경우 이에 상

응하는 국가적 근거가 부족하므로 관련 법률 개정이나 제정을 통해 국내법적 근거를 독자적으로 구축해야 하는 부담이 있다. 또한 독일의 플랫폼 연대세가 폐기된 결정적 계기가 터베리 협정상 ‘일방적 디지털 조세’에 대한 통상 압박이었다는 점을 상기하면, 한국이 유사한 투자 의무 제도를 도입할 경우에도 세계무역기구(WTO) 「서비스무역에 관한 일반협정」(General Agreement on Trade in Services: GATS)상 최혜국대우·내국민대우 원칙 및 한미 자유무역협정(KORUS FTA)상 전자상거래·서비스 관련 조항과의 정합성을 사전에 검토해야 한다. 다만 투자 의무 제도가 특정 국적의 사업자만을 표적으로 하는 조세와 달리, 내·외국 사업자 모두에게 동일한 기준으로 적용되는 콘텐츠 쿼터 성격을 갖는다면, 이는 WTO GATS 및 다수 FTA에서 인정되는 ‘문화적 예외’ 법리에 기반해 정당화될 여지도 있을 것으로 보인다. 따라서 한국의 직접투자 의무화 법제화는 문화체육관광부의 산업정책적 판단만으로 결정할 사안이 아니라, 산업통상자원부 통상교섭본부, 외교부 등 관계 부처가 참여하는 사전 통상영향평가 및 헌법상 영업의 자유·재산권 제한에 대한 비례원칙 심사를 거쳐 법적 리스크를 최소화하는 절차가 병행되어야 한다.

궁극적으로 「미디어 투자 의무화법」이 주는 핵심적 교훈은 대형 미디어 사업자와 유통사의 시장지배력을 단순히 억제하는 데 머무는 것이 아니라 이들의 상업적 성과를 문화 다양성과 독립 제작 생태계의 자립성, 그리고 창작자의 권리 보호로 연결하여 환류 구조를 형성하는 데 있다. 그렇기에 향후 한국의 미디어 정책 역시 단순한 조세나 기금 징수 논의를 넘어서 미디어 서비스 제공자가 창출한 수익이 실제 콘텐츠 창작 현장으로 어떻게 공정하고 지속 가능하게 환원될 수 있는가를 중심으로 설계되어야 한다.

참고문헌

- Bundesministerium der Justiz, (2023), Mindeststeuergesetz (MinStG), [url] <https://www.gesetze-im-internet.de/minstg/>
- Bundesregierung (2026), Entwurf eines Gesetzes zur Förderung europäischer audiovisueller Werke durch eine Investitionsverpflichtung für Mediendiensteanbieter (Mediendienste-Investitionsverpflichtungs-Gesetz—MedienInvestVG), [url] <https://dserver.bundestag.de/brd/2026/0324-26.pdf>
- CDU/CSU & SPD(2025), Verantwortung für Deutschland Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD(21.Legislaturperiode), [url] https://www.koalitionsvertrag2025.de/sites/www.koalitionsvertrag2025.de/files/koav_2025.pdf
- Deutscher Bundestag, (2025a), Pläne der Bundesregierung zur Einführung eines sogenannten Plattform-Soli vor dem Hintergrund der Marktmacht digitaler Plattformen, [url] <https://dserver.bundestag.de/btd/21/009/2100953.pdf>
- Deutscher Bundestag, (2025b), Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Misbah Khan, Dr. Konstantin von Notz, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, [url] <https://dserver.bundestag.de/btd/21/012/2101210.pdf>
- European Commission, (2025), Joint Statement on a United States–European Union framework on an agreement on reciprocal, fair and balanced trade, [url] https://policy.trade.ec.europa.eu/news/joint-statement-united-states-european-union-framework-agreement-reciprocal-fair-and-balanced-trade-2025-08-21_en
- European Parliament, & Council of the European Union, (2022), Council Directive (EU) 2022/2523 of 14 December 2022 on ensuring a global minimum level of taxation for multinational enterprise groups and large-scale domestic groups in the Union, [url] <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2523/oj>
- OECD, (2015), Addressing the tax challenges of the digital economy, Action 1—2015 final report, OECD Publishing, [url] https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2015/10/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_g1g58cdd/9789264241046-en.pdf
- OECD, (2021), Statement on a two-pillar solution to address the tax challenges arising from the digitalisation of the economy—8 October 2021, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, [url] <https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf>
- OECD, (2022), Tax challenges arising from the digitalisation of the economy—Global anti-base erosion model rules (Pillar Two), OECD Publishing, [url] https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2021/12/tax-challenges-arising-from-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two_eed81a23/782bac33-en.pdf
- RP Online, (2025, June 12), Was hinter der Idee eines Plattform-Solis für Digitalkonzerne steckt, https://rp-online.de/politik/deutschland/was-hinter-der-idee-eines-plattform-solis-fuer-digitalkonzerne-steckt_aid-129162475
- 산업통상자원부, (2026, 5), 美 무역장벽보고서(NTE), 글로벌 통상 압박 강화 신호, 월간 통상, <https://tongsangnews.kr/webzine/202605/2026050880075.html>
- 장성준 (2025, 10), 「플랫폼 연대세」 도입 논의, 글로벌 플랫폼 책임 묻는 독일 유럽 디지털세 앞당길까, 신문과 방송, 658호, [url] <https://www.kpf.or.kr/front/news/articleDetail/600075.do>